

[붙임] 과태료 감경 및 가중산정 예시

Q1) 과태료 금액의 감경 산정은 어떻게 하나요?

A1) 과태료 감경산정은 질서법 시행령 제2조의2에 규정된 사회적 약자에 대한 과태료 감경과 정보통신망법 시행령 상의 감경은 중복 적용할 수 없으나, 자진납부자에 대해서는 추가 감경이 가능 (질서법시행령 제5조)

예) 단순과실로 정보통신망법 제50조제1항을 위반한 경우

- 750만원 x 0.5 = 375만원

예) 단순과실로 정보통신망법 제50조제1항을 위반한 후 부과될 과태료를 자진납부 할 경우

- 750만원 x 0.5 x 0.8 = 300만원

Q2) 과태료 금액의 가중 산정은 어떻게 하나요?

A2) 가중의 대상은 최초 1회 위반행위자가 재발방지의사를 표시하여 50% 감경을 받은 후 동일한 위반으로 적발된 자에 대해 위반횟수별 과태료 금액에 20%를 가중하여 부과

※ 과태료 가중산정은 과태료 기준금액에 20%를 가중하며, 질서법 시행령의 사회적 약자 및 자진납부자에 대해서는 감경이 가능

예) 정보통신망법 제50조제1항을 위반하여 과태료 처분을 받은 자가 재발방지의사를 표시하여 감경 받은 후 동일 위반행위를 했을 경우

$$- 1,500\text{만원} \times 1.2 = 1,800\text{만원}$$

예) 정보통신망법 제50조제1항을 위반하여 과태료 처분을 받은 자가 재발방지의사를 표시하여 감경 받은 후 동일 위반행위를 하였는데 부과될 과태료를 자진납부 할 경우

$$- 1,500\text{만원} \times 1.2 \times 0.8 = 1,440\text{만원}$$

예) 정보통신망법 제50조제1항을 위반하여 과태료 처분을 받은 자가 재발방지의사를 표시하여 감경 받은 후 동일 위반행위를 하였는데 위반자가 사회적 약자인 경우

$$- 1,500\text{만원} \times 1.2 \times 0.5 = 900\text{만원}$$